

«УТВЕРЖДАЮ»
Учредитель ОсОО
Автошкола «Чистая дорога»
Шакеев Т.А.


« 19 » 01 2009г.



УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Автошкола «Чистая дорога»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Автошкола «Чистая дорога», в дальнейшем именуемое Общество, является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским Кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики "О хозяйственных товариществах и обществах" и другими законодательными актами Кыргызской Республики. Общество основано на частной собственности своего Учредителя и создается в его интересах.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики, нормами международного права и настоящим Уставом.

1.2. Учредитель Общества.

1.2.1. Учредителем Общества является:

Шакеев Тимур Аскарлович, 16.11.1979 г.р., паспорт AN 0018257, выдан МВД 50-02 от 24.03.2006г., прописан по адресу: Кыргызская Республика, г.Бишкек, Первомайский р-н, ул.Киевская 129 кв. 13

1.2.2. Учредитель Общества несет риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах денежных средств, которые он передает Обществу для осуществления последним своей деятельности.

1.3. Юридический статус.

1.3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Кыргызской Республики и приобретает все его права с момента государственной регистрации.

1.3.2. Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, счета в финансово-кредитных учреждениях, печать и бланки установленного образца, а также торговую марку и торговый знак (знак обслуживания), образцы которых утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном порядке.

1.3.3. Общество может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, участвовать в гражданском обороте, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, вправе совершать любые, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики, сделки, как в Кыргызской Республике, так и за ее пределами.

1.3.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государства, общественных и иных организаций не допускается, если оно не затрагивает их прав по осуществлению контроля за его деятельностью. Контроль и регламентация деятельности Общества со стороны государственных, общественных и иных органов осуществляется на основе документов, подтверждающих их полномочия.

1.3.5. Общество является собственником:

- имущества переданного ему учредителем;
- имущества, приобретенного Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- а также иного имущества, приобретенного им на других основаниях, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

1.3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и денежными средствами, на которые по законодательству Кыргызской Республики может быть обращено взыскание. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, а государство - по обязательствам Общества.

1.3.7. Споры Общества с контрагентами рассматриваются в арбитраже или судах Кыргызской Республики.

1.4. Полное наименование Общества:

На кыргызском языке: **«Байсалдуу жол» Автомектеби Жоопкерчилиги чектелген коом**

На русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью Автошкола «Чистая дорога».**

1.5. Местонахождение Общества: *Кыргызская Республика, г.Бишкек, Ленинский р-н, ул.Л.Толстого 210*

1.6. Срок действия Общества неограничен.

II. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создано для осуществления эффективного инвестирования в экономику Кыргызской Республики как коммерческая организация, преследующая в качестве основной своей цели извлечение прибыли.

2.2. Общество призвано решать задачи, определенные настоящим Уставом, при этом должно способствовать последовательному становлению, развитию и деловому сотрудничеству предприятий, организаций, объединений; защищать права и законные интересы своего учредителя.

2.3. В достижении указанных целей, Общество, обладая общей правоспособностью, осуществляет все виды хозяйственной и коммерческой деятельности, за исключением запрещенной законодательными актами Кыргызской республики.

Основным видом деятельности Общества являются:

- обучение и подготовка водителей автотранспортных средств;

2.3.1. Производственная деятельность:

- Проведение научно-исследовательской проектной и внедренческой деятельности, опытное и серийное производство, разработка и реализация патентов, лицензий, «ноу-хау», компьютерных программ и разработок.

- организация авто-заправок;

- производство сельхозпродукции;

- проведение строительно-монтажных, отделочных, специальных, проектно-изыскательных работ, как своими силами, так и с привлечением субподрядчиков;

- производство товаров народного потребления, товаров технического назначения и их реализация;

- производство и реализация изделий народных промыслов и сувениров;

- производство и реставрация театральных декораций, реквизита, костюмов, мебели и музыкальных инструментов;

- производство и реализация продуктов питания (экспресс-кафе, рестораны, видео-бары, закусочные);

- производство и реализация хлебобулочных изделий;

- производство и реализация безалкогольных напитков;

- сбор и заготовка лекарственных трав и производство на их основе лекарственных препаратов, а также их реализация;

- производство кондитерских изделий;

- швейное производство;

- другие производственные виды деятельности, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики.

2.3.2. Коммерческая деятельность:

- импорт и реализация энергоносителей (газ, уголь, мазут, ГСМ, нефть и т.д.);

- осуществление импортно-экспортных операций;

- организация коммерческих рынков и комиссионных магазинов, иных торговых точек с правом торговли по комиссионным, договорным, свободным ценам товарами народного потребления, сельхоз продукции, хлебобулочными изделиями, алкогольными и безалкогольными напитками, строительными материалами;

- реализация автомобилей, автозапчастей и автопринадлежностей;

- реализация строительных материалов и изделий, пиломатериалов и мебели;

- реализация строительных материалов (кирпича, железобетона и т.д.) и сырья для строительства, как жилого, так и промышленного фонда.

- осуществление валютно-обменных операций;

- другие коммерческие виды деятельности, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики.

2.3.3. Деятельность в сфере услуг:

- оказание услуг в сфере международного и внутреннего туризма;

- проведение спортивных, культурно-развлекательных и благотворительных акций;

- организация гостиничных услуг;

- организация бытовых услуг;

- консалтинговые и информационные услуги;

- оказание инжиниринговых, маркетинговых услуг;

- оказание услуг по внедрению электронной, компьютерной техники в производстве, сфере обслуживания и т. п.;

- ремонт и прокат музыкальной и бытовой техники;

- организация аудио и видео-услуг;

- подготовка кадров для предприятий и организаций туризма;

- другие виды услуг, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

2.3.4. Деятельность на рынке ценных бумаг, финансово-инвестиционная деятельность:

- создание брокерских и маклерских контор;

- участие в инвестиционных проектах;

- создание и работа в финансовых институтах рынка (инвестфонды, инвестиционные корпорации, трастовые операции);

- участие в корпоративных проектах в сфере инвестиций;

- лизинговые операции;

- клиринговые расчеты с регионами СНГ;

- осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности с соблюдением действующего законодательства;

По видам деятельности, на которые требуется разрешение, Общество осуществляет свою деятельность на основании договоров, лицензий, выдаваемых соответствующими министерствами и ведомствами, в соответствии с действующим законодательством.

III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Для создания Общества и обеспечения его деятельности образуется Уставной капитал Общества, который составляет из стоимости вклада его учредителя. Величина Уставного капитала определяется в размере 200 (двести) сом.

3.2. Денежные средства в иностранной валюте при внесении их в Уставной капитал Общества пересчитываются в сомы по официальному валютному курсу, устанавливаемому Национальным Банком Кыргызской Республики на момент передачи. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование Обществу, несет Общество.

3.3. Величина Уставного капитала Общества не может быть меньше размера, установленного законодательством.

3.4. Уставный капитал Общества на момент его регистрации оплачивается его учредителем не менее чем наполовину. Оставшаяся неоплаченной часть Уставного капитала подлежит оплате учредителем в течении первого года деятельности Общества. При нарушении этой обязанности Общество объявляет об уменьшении своего уставного капитала и регистрирует его уменьшение в установленном порядке, либо прекращает свою деятельность путем ликвидации.

3.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

3.6. Уменьшение Уставного капитала Общества возможно лишь после уведомления всех его кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

3.7. Увеличение Уставного капитала Общества допускается после внесения его учредителем вклада в полном объеме.

IV. ПРАВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество имеет право:

- оказывать услуги предприятиям и организациям, не являющимся членами Общества, зарубежным организациям и фирмам, а также отдельным лицам;
- осуществлять деловые контакты в Кыргызской Республике и за рубежом, контактировать с представителями зарубежных учреждений, организаций и фирм, а также совершать как в Республике, так и за рубежом от своего имени и от имени и по поручению учредителя Общества сделки и операции, в том числе внешнеторговые и вексельные с объединениями, организациями, фирмами и гражданами;
- приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологии, "ноу-хау" и другой технической информации;
- осуществлять экспортно-импортные операции;
- учреждать дочерние общества;
- учреждать и участвовать в акционерных обществах и иных организациях, в соответствии с действующим законодательством;
- приобретать имущественные и личные права, нести обязанности и быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже и третейском суде;
- нанимать и увольнять работников в соответствии с действующим трудовым законодательством Кыргызской Республики;
- участвовать в ярмарках и выставках, организовывать специализированные выставки, симпозиумы и семинары, издавать рекламную литературу;
- определять порядок и размеры оплаты труда привлекаемых специалистов внештатного состава Общества;
- самостоятельно устанавливать цены на оказываемые услуги;
- командировать за границу и принимать в Кыргызской Республике специалистов для решения вопросов, связанных с деятельностью Общества;
- осуществлять международную телефонную, телексную, факсимильную и электронную связь.
- обеспечивать правовую защиту своих интересов и интересов его учредителя;
- осуществлять иные функции, не запрещенные законодательством.

4.2. Общество вправе создавать на территории Кыргызской Республики и за рубежом филиалы и представительства. Создание филиалов за пределами Республики осуществляется с соблюдением условий хозяйственной деятельности, устанавливаемых законодательством соответствующего государства.

Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет имущества Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и самостоятельном балансе Общества.

Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенности, полученной от Общества.

Решение о создании филиалов или представительств принимается учредителем Общества в соответствии с действующим законодательством.

V. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Средства Общества образуются за счет основных и оборотных фондов, а также иных ценностей, стоимость которых отражается на его самостоятельном балансе.

5.2. Финансовые поступления Общества образуются за счет:

- материальных и денежных взносов его учредителя в уставной капитал от основной деятельности;
- поступлений от выручки за оказанные платные услуги;
- кредитов и ссуд банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, грантов, пожертвований организаций, предприятий и граждан, а также иных источников, не запрещенных законодательством;

- валютных поступлений от внешнеэкономической деятельности;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

5.3. Прибыль, оставшаяся у Общества после возмещения материальных затрат и уплаты налогов, а также производства других обязательных платежей, является ее собственностью и оно самостоятельно определяет направления ее использования.

5.4. Причитающаяся учредителю прибыль перечисляется ему на лицевой счет, либо выдается на руки наличными, либо передается ему товаром или продукцией Общества, либо распределяется другим путем.

5.5. Для осуществления деятельности в Обществе организуются следующие фонды, в которые распределяется чистая прибыль Общества:

- фонд развития;
- резервный фонд (не менее 15% от Уставного капитала);
- фонд материального поощрения;
- другие необходимые для деятельности Общества фонды, создаваемые по решению учредителя без внесения изменений в настоящий Устав.

5.6. Убытки Общества возмещаются за счет резервного фонда, а в случаях, если средств резервного фонда недостаточно, за счет средств, имеющихся в распоряжении Общества. При недостатке этих средств - за счет реализации имущества Общества.

5.7. Средства фонда материального поощрения используются для выплаты премий работникам Общества. Порядок распределения и использования фонда определяется учредителем Общества.

5.8. В случае ликвидации или прекращения деятельности Общества все его имущество, после уплаты налогов, расчетов с кредиторами и других определенных законом платежей, остается учредителю Общества.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Учредитель Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества, непосредственно, так и через своих представителей;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.2. Учредитель Общества обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять добровольно принятые на себя обязанности по отношению к Обществу;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб Обществу, или иным образом неблагоприятно повлиять на его деятельность.

6.3. Учредитель Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в имуществе Общества, или ее часть любому третьему лицу.

6.4. Переход доли в Уставном капитале Общества к наследникам граждан допускается.

6.5. Обращение взыскания на долю учредителя в имуществе Общества по его личным долгам допускается лишь при недостатке у учредителя иного имущества для покрытия его долгов. Кредиторы учредителя вправе потребовать от Общества выплаты стоимости части имущества, соответствующей доле должника в Уставном капитале, либо выдела этой части имущества с целью обращения на него взыскания. Подлежащая выделу часть имущества Общества или ее стоимость определяется по балансу, составленному на момент предъявления требования кредиторами.

VII. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Общества являются:

- Учредитель Общества;
- Директор Общества.

7.2. Высшим органом управления Обществом является Учредитель Общества, который правомочен, принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

7.2.1. К исключительной компетенции Учредителя Общества, относится:

а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе изменение объема его Уставного капитала;

б) решение вопросов о прекращении деятельности Общества, за исключением случаев, отнесенных законодательством к ведению других органов;

в) распоряжение прибылью Общества;

г) назначение (освобождение) Директора Общества;

д) решение вопроса о привлечении к материальной ответственности должностных лиц, причинивших ущерб Обществу;

е) определение суммы и видов сделок, которые Директор может заключать самостоятельно, до 10 000 000 ,00 (десять миллионов) сом, сделки свыше указанной суммы заключаются Учредителем.

ж) определение основных направлений деятельности Общества и утверждение его планов и отчетов об их исполнении;

з) назначение (отзыв) Ревизора Общества;

и) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, утверждение отчетов Ревизора, определение порядка распределения прибыли и покрытия убытков;

к) принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;

л) принятие решения о ликвидации филиалов и представительств, если оно не инициировано органом юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, либо решением уполномоченного государственного органа.

м) утверждение ликвидационного баланса.

н) контролирует финансово - экономическую деятельность, бухгалтерский учет и отчетность общества и назначает ревизию по данному вопросу.

7.3. По решению Учредителя Общества полномочия Директора могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

7.3.1. Директор осуществляет следующие функции:

а) возглавляет Общество;

б) осуществляет исполнительное руководство деятельностью Общества, определяет его кадровую, профессиональную, предпринимательскую и творческую политику;

в) без доверенности представляет интересы Общества во взаимоотношениях с государственными органами власти и управления, общественными организациями и субъектами предпринимательской деятельности;

д) утверждение Правил внутреннего распорядка Общества;

е) от имени Общества участвует в любых правоотношениях, заключает гражданско-правовые, в том числе внешнеэкономические сделки, выдает доверенности;

ж) заключает трудовые договоры (контракты);

з) утверждает штатное расписание и определяет размеры вознаграждения лицам, принятым на работу по контрактам, и общей суммы вознаграждения трудовому коллективу (лицам, принятым на работу по трудовому договору);

и) представляет интересы Общества во всех предприятиях, в фирмах и организациях; распоряжается имуществом Общества и финансовыми средствами по согласию с Учредителем;

к) заключает договоры (контракты), в пределах до 10 000 000 ,00 (десять миллионов) сом, открывает в банках расчетные и другие счета, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников Общества;

л) имеет право на отчуждение имущества, входящего в Уставной капитал, но только с согласия Учредителя;

7.4. В случае отсутствия Директора или невозможности исполнения последним своих обязанностей его полномочия переходят к Учредителю Общества до отпадения вышеназванных обстоятельств или избрания нового Директора.

VIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. Общество осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей деятельности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, ведет статистическую отчетность по установленной форме и несет ответственность за ее достоверность.

8.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным. Первый финансовый год начинается со дня регистрации Общества и продолжается до 31 декабря этого же года. По окончании каждого финансового года составляется баланс Общества.

8.3. Списание с баланса Общества безнадежной к взысканию задолженности, недостач и потерь, иных непроизводительных затрат производится в установленном порядке по решению учредителя Общества.

IX. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА

9.1. Права и обязанности должностных лиц Общества, а также его работников определяются действующим законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом, внутренними нормативными актами и трудовым договором (контрактом).

9.2 Должностные лица и работники за причиненный ими Обществу ущерб несут имущественную ответственность на основании и в порядке, определенном действующим законодательством и трудовым договором (контрактом).

X. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

10.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

10.1.1. Деятельность Общества прекращается по решению учредителя Общества, а также на других основаниях, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики.

10.1.2. Ликвидация Общества производится учредителем, а в случае прекращения деятельности по решению суда - ликвидационной комиссией, назначенной этим органом.

10.1.3. Учредитель Общества оценивает активы, выявляет дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, составляет ликвидационный баланс.

10.1.4. Учредитель Общества вправе вступать только в те сделки, которые необходимы для завершения деятельности Общества.

10.1.5. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от реализации его имущества, после расчетов с бюджетом, кредиторами, по оплате труда, передается в распоряжение его учредителя.

10.1.6. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в Государственный реестр.

Документы, возникшие в процессе деятельности Общества, в случае ликвидации хранятся и используются в соответствии с Законом «О национальном архивном фонде Кыргызской Республики».

10.2. Реорганизация Общества.

10.2.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) проводится по решению учредителя Общества или по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательными актами Кыргызской Республики.

10.2.2. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

10.2.3. Принудительная реорганизация может быть проведена в случаях предусмотренных законодательными актами Кыргызской Республики.

10.2.4. Общество считается реорганизованным с момента регистрации возникающих юридических лиц.

10.2.5. Имущественные права и обязанности реорганизованного Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу при слиянии и присоединении – в соответствии с передаточным актом, при разделении – в соответствии с разделительным балансом.

Передаточный и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредитов и должников,

включая обязательства, оспариваемые сторонами.

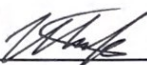
10.2.6. Передаточный и разделительный баланс утверждается учредителем Общества или органом, принявшим решение о реорганизации Общества, и представляются вместе с учредительными документами для регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы Общества.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Если один из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется положением, допустимым в правовом отношении и близкими по смыслу к заменяемому.

Изменения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации, с момента которой они приобретают силу для третьих лиц.

11.2. В случае появления противоречий в учредительных документах, а также в иных локальных нормативных актах Общества применяются нормы настоящего Устава.

Учредитель  Шакеев Т.А.